

1500287-95.2022.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Carolina Nicodemos Andrade

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... no bolso, ele confessou a prática do tráfico de drogas, e foi conduzido ao DP de Barretos; trata-se de indivíduo sempre visto em pontos de tráfico.

Em seu interrogatório o réu CLAYTON MARCOS declarou que é usuário de drogas, confessou o tráfico de drogas, justificando que vendia droga para sustentar o próprio vício das drogas.

Tal como se vê o réu confessou os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

2ª Vara

Rua 12, 718, Guaíra-SP - cep 14790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500287-95.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500287-95.2022.8.26.0557

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124627/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 24817071 -

DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2124627 - DEL.POL.GUAIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON MARCOS DOS SANTOS MOURA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Carolina Nicodemos Andrade

Vistos.

CLAYTON MARCOS DOS SANTOS MOURA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 7 de maio de 2022, por volta de 16h00min, na Avenida 27, em frente ao numeral 1.595, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 29 (vinte e nove) pinos contendo de "cocaína", com peso líquido de 3,510 g (três gramas e quinhentos e dez miligramas), conforme laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 09/11, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, constando que policiais militares realizavam patrulhamento pela Avenida 27 com a Rua 40, quando avistaram o denunciado, o qual, ao perceber a presença da viatura policial, tentou se evadir, sendo, contudo, detido. Em busca pessoal, os agentes públicos citados encontraram,

na cintura do denunciado, uma garrafa, no interior da qual havia vinte e nove eppendorfs contendo cocaína. No bolso do denunciado, foi encontrada a quantia de noventa e quatro reais.

Houve prisão em flagrante.

Realizada audiência de custódia, em que decretada a prisão preventiva (fls. 76/77).

Denúncia oferecida (fls. 123/124). Recebimento (fls. 126/128).

Réu citado (fls. 165). Defesa Prévia (fls. 171/172). Decisão afastando absolvição sumária (fls. 182/185).

Na instrução da causa, realizada de modo virtual, foi ouvida testemunha, interrogando-se o réu ao final. Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia. A Defesa, ante a confissão do réu, requereu as benesses legais na fase de aplicação de pena.

É o relatório. DECIDO.

A ação penal é procedente.

Materialidade e autoria comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 8, laudos periciais (fls. 9/11, 238/240), bem como pela prova oral colhida em audiência virtual realizada.

Com efeito, a testemunha JOSÉ ROBERTO QUILLES GONÇALVES, policial militar, declarou que em patrulhamento pelo Bairro nas imediações de escola, viram o réu, que ao perceber a viatura saiu correndo por várias ruas, foi alcançado e revistado, com ele havia uma garrafinha pet de refrigerante, onde havia pinos de cocaína, ele tinha dinheiro trocado no bolso, ele confessou a prática do tráfico de drogas, e foi conduzido ao DP de Barretos; trata-se de indivíduo sempre visto em pontos de tráfico.

Em seu interrogatório o réu CLAYTON MARCOS declarou que é usuário de drogas, confessou o tráfico de drogas, justificando que vendia droga para sustentar o próprio vício das drogas.

Tal como se vê o réu confessou os fatos, e a confissão está corroborada pelo testemunho do policial militar.

O policial narrou em detalhes como se deram os fatos.

Seu depoimento foi coerente e se harmoniza-se com a narrativa feita à autoridade policial, razão pela qual merecem credibilidade. Ressalte-se que não há razões para que o depoimento dos policiais seja desconsiderado, pois prestaram depoimento na condição de testemunhas compromissada, devendo aos seus depoimentos ser atribuído o valor devido, mediante o cotejo com as demais provas dos autos.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "O depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição de funcional." (RT 752/589) "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7) "É de se asseverar que o simples fato das testemunhas de acusação serem policiais não é obstáculo para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos e seus depoimentos serão considerados como qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsearem a verdade, a não ser cumprirem com seus deveres funcionais. É óbvio que pelas múltiplas atividades desenvolvidas pelos policiais, seria demasiado rigor exigir-se a pompa de testemunhas presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa de estranhos para testificarem o caso. Por outro lado, é de sabença generalizada que, em locais onde se cometem os delitos impera a lei do silêncio, principalmente em se tratando de tóxicos" (RT 732/622 - grifei).

Necessário ponderar, por oportuno, que eventuais divergências sobre detalhes dos fatos decorrem da diversidade de impressões que cada testemunha tem dos fatos.

Além disso, em razão do tempo decorrido e da quantidade de ocorrências atendidas, perfeitamente compreensível que as testemunhas não se lembrem de todos os detalhes dos fatos. Trata-se, no entanto, de detalhes que não afetam a essência da narrativa fática que as testemunhas de acusação fizeram, sempre de forma coerente e

harmoniosa.

A propósito do tema, deve-se ter em conta, a princípio, que o tráfico de drogas é crime que fomenta a violência, seja através de outros delitos que dele derivam (furto, roubo, homicídio etc), seja em razão do controle que criminosos acabam por impor às comunidades em que se instalam, com vistas a garantir a perpetuação de um estado de impunidade.

Nesse contexto, é natural que aqueles que fazem denúncias sobre a ocorrência de um crime optem por não serem identificados, sob pena de colocarem suas próprias vidas em risco, sobretudo porque os mecanismos de proteção a testemunhas são escassos e, algumas vezes, falhos. Atento a esse cenário, criou-se o chamado “disque denúncia”, que serve como incentivo para que cidadãos denunciem a prática de crime, porquanto pautado na garantia do sigilo da identificação do denunciante.

E mais, a existência da denúncia anônima não corrompe a prova, tampouco afasta a investigação policial.

Não há que se falar em nulidade por conta da ação policial, na medida em que os relatos dos policiais mostraram-se coerentes e harmônicos. Há que se observar, ainda, que a simples condição de usuário, ainda que efetivamente demonstrada, não afasta a responsabilidade pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, principalmente quando o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas de que o entorpecente apreendido destinava-se à entrega a terceiros.

Irrelevante, por fim, a flagrância na prática de atos de venda. De fato, “para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).

O crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Ademais, o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é unissubsistente, de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele descritas encerra a concretização do delito, o que, por efeito, obsta sua ocorrência na modalidade tentada.

Nesse contexto, dou por afastadas as teses defensivas e passo à aplicação da pena. Na primeira fase, conforme certidões de fls. 193/199 e FA de fls. 200/221, verifica-se que o acusado ostenta diversos apontamentos criminais, com condenações transitadas em julgado, e tais registros criminais apontam sua personalidade voltada à prática de ilícitos, o que corrobora os relatos dos policiais ouvidos nesta ação, de que o réu seja usual praticante de tráfico de drogas nesta pequena comunidade, de modo que justifica-se a elevação da pena em 1/6, resultando 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase observa-se a reincidência por condenação irrecorrível a menos de cinco anos, consoante certidão de fls. 195, autos n. 1899-97.2014.8.26.0210 e autos n. 2630-64.2012.8.26.0210 (fls. 197), reincidente específico por condenação nos autos n. 3317-02.2016.8.26.0210 (fls. 198/199), justificando-se a elevação da pena em mais 1/6 a resultar 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias multa. Ainda nesta fase, incide a atenuante da confissão espontânea, e por ela reduz a pena em 1/6 resultando 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, mais 566 dias-multa. Na terceira fase, quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ratifico o que acima dito, no sentido de que o acusado é pessoa envolvida com a criminalidade, dedicando-se ao cometimento de crimes, especificamente, o tráfico de drogas, tendo diversas condenações com trânsito em julgado, sendo reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR, o réu CLAYTON MARCOS DOS SANTOS MOURA, qualificado nos autos, incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º

11.343/06 à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, mais 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. No caso concreto, em que a pena supera o patamar de quatro anos de reclusão, e em face da circunstância judicial desfavorável, reincidência múltipla, a pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritivas de direitos, em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal. Pelos mesmos motivos acima indicados, fixo o regime fechado em razão da natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecente, bem ainda face ao perfil do acusado, descrito na primeira fase de fixação de pena. Neste sentido, vale menção ao seguinte precedente:

"Por fim, mantenho o regime inicial fechado para início do desconto da corporal, sendo o único compatível com o delito, dada a determinação legal em se tratando de crime hediondo (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90). Cumpre observar que o ilícito do qual ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado permitirá aos réus uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, AP 0002479-41.2010, Rel. Edison Brandão, j. 02/07/2013).

Não poderá recorrer em liberdade, pois esteve preso durante toda a instrução da ação penal.

Assim o é, pois, consoante destacado na r. decisão de fls. 76/77, em prol da ordem pública deve se verificar que CLAYTON MARCOS possui extensa folha de antecedentes (fls. 193/199, 200/221), razão pela qual a constrição do ora sentenciado se faz necessária para estancar possível reiteração delitiva. Deve ser ressaltado que segundo reiteradas manifestações do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Nesse sentido: HC 450.322/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018 (DJe 04/02/2019); HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019).

Desta forma, recomende-se preso onde estiver.

No mais, note-se que, a despeito da redação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, modificada pela Lei nº 12.736/12, o réu não faz jus à imposição, diretamente pela Sentença de primeiro grau, do regime aberto ou semiaberto, em razão da detração para fins de regime prisional, pois ausentes elementos suficientes nos autos para sua concessão. Para tal fim, impõe-se a análise da presença de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o subjetivo, que é verificável apenas perante o Juízo das Execuções Criminais, responsável por dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, de valores apreendidos nos autos, bem como de eventuais objetos relacionados no auto de exibição e apreensão, respeitado neste caso eventual direito de terceiro de boa-fé, pois são instrumentos, produtos ou proveito do crime em apreço.

Após o trânsito em julgado:

- a) lançamento do nome do condenado no rol dos culpados;
- b) comunicação à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF);
- c) Expedição de guia de recolhimento definitiva, se o caso.

Sem prejuízo, havendo Habeas Corpus pendente, comunique-se com urgência o E. TJSP

acerca da prolação desta sentença.
Publique-se. Intime-se.
Guaíra, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA